

1526261-25.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312466/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 15225079 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4565/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2312466 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526261-25.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526261-25.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312466/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 15225079 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4565/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2312466 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

VISTOS.

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc artigo 29, "caput", e cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 17 horas e 15 minutos, no Largo do Arouche, nº 475, República, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os corréus Carlos Renato Figueiredo Ferreira e Luiz Carlos Barbosa Mendes, em relação aos quais o processo foi desmembrado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 23 (vinte e três) porções de cocaína, com peso líquido de 19,2g (dezenove gramas e

duas decigramas), sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2021 (fls. 140/141), o réu foi citado (fls. 197), e apresentou defesa preliminar (fls. 200).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 244/246).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do réu, por insuficiência de prova (fls. 268/271). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 276/281).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc artigo 29, "caput", e cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, auto de constatação de fls. 44/47 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 211/213, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida, tem-se que há dúvida quanto à autoria delitiva.

Interrogado, o réu Daniel Ferreira dos Santos negou a prática do crime. Disse que estava no local para comprar um papelote de cocaína. Nesse momento foi abordado pelos policiais e acusado do tráfico. Iria comprar a droga dos demais corréus que foram presos. A porção de cocaína custava vinte reais e estava com essa quantia, que já havia entregado aos corréus. Na época morava numa pousada, em frente ao local onde foi abordado, e trabalhava como garçom, também nos arredores do local dos fatos. Trabalhava ali havia um mês e não era registrado. Recebia mil e quinhentos reais de salário.

Com efeito, o policial militar Nilton Augusto Rocha atestou que não se recordava do réu, em razão do tempo decorrido. O réu e os comparsas estavam perto de uma adega, na região do Largo do Arouche, e um dos corréus estava com as porções de cocaína escondidas no tênis. O local é conhecido pela prática do tráfico. Explicou que quem relatou sobre a participação do réu Daniel foi o rapaz com quem encontraram os entorpecentes no tênis. Não se recordou onde foram encontradas as drogas que estavam com o outro corréu. Também não se recordou se o réu apresentou alguma versão para os fatos após o outro rapaz dizer que as drogas que estavam numa árvore seriam dele.

Por fim, o policial militar Bruno Masayo Tsukamoto atestou que estavam em patrulhamento, quando o réu e os comparsas avistaram a equipe e tentaram se desvencilhar. Realizada a abordagem, com o réu não havia nada, mas perto dele, numa árvore, havia dez invólucros de cocaína. Com o corréu Carlos, dentro do tênis, havia sete porções, e com o corréu Luiz seis porções, na mão dele. Não conhecia essas pessoas até então e o réu admitiu informalmente a prática do tráfico, dizendo que vendia, mas não deu maiores detalhes. Explicou que os três agentes estavam juntos, conversando, e tentaram sair cada um para um lado assim que perceberam a presença policial. Acrescentou que não se recordava das feições do acusado.

Dessa forma, tem-se que a versão do acusado não foi completamente infirmada pela prova realizada, uma vez que os policiais militares ouvidos em Juízo não se recordaram de detalhes da ocorrência, bem como não se recordaram das feições do réu, não restando certeza de que tenha sido ele a pessoa que admitiu informalmente

aos policiais a prática do tráfico.

Não fora isso, não foram apreendidos entorpecentes na posse direta do réu, que somente estava próximo à árvore onde as drogas estavam escondidas, mas como narrado pelos policiais, os corréus, que tinham cada qual certa quantia de entorpecente em posse, também estavam ao lado do réu, próximos da mesma árvore.

Assim, ante a dúvida imposta, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc artigo 29, "caput", e cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA